

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 하도급 심사 업무처리 부적정

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부, ▲▲▲▲부, ●●부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부, ▲▲▲▲부, ●●부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

△△△△본부는 △△천연가스발전소 건설공사 공사 품질 저하 및 안전사고 발생 우려를 최소화하고자 계약의 계약상대자가 공사의 일부분에 대하여 하도급 하고자 할 때에는 발주자에게 사전 승인을 얻도록 계약 조건으로 요구하였다.

그리고 주관부서인 ◆◆◆◆부와 시공부서는 하도급 관리 지침에 따라 하도급 계약의 적정성을 심사·승인하는 업무를 하고 있다.

[표 19] 구미천연가스발전소 건설공사의 주요 하도급 계약 현황

담당부서	하도급 계약명	하도급업체	하도급(예정)금액	하도급률	하도급 공사기간
△△)●●부	건설사무소 신축공사	●●●●●●●●	1,260백만 원	179.43%	2023.02.03.~2025.12.03.
△△)●●부	가설방음벽 공사	◆◆◆◆	350백만 원	-	2023.01.27.~2025.12.03.
△△)▲▲ ▲▲부	보조보일러 전기계장 설치공사	◇◇◇◇	330백만 원	92%	2025.02.20.~2025.05.30.

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

△△△△본부 「건설공사 하도급관리 지침서」(이하 “지침서”라고 한다) 7.1.3에 따라 주관부서는 계약상대자가 공사의 일부분에 대하여 하도급 승인을 요청할 경우 계약상대자가 제출한 하도급승인요청서를 지침서 [서식 5] “공사시공 하도급 승인심사표”(이하 “심사표”라고 한다)의 평가기준에 따라 법적 요건을 심사하고 담당 시공부서와 안전품질부서는 각각 시공·기술능력과 안전품질관리에 대한 평가를 한다.

그리고 주관부서는 계약상대자가 제출한 자료의 기재사항이 불충분하다고 판단될 경우 제출자료를 보완하도록 요청하며, 심사 결과 종합점수가 70점 미만으로 하도급 부적격일 때에는 계약상대자에게 예정자 변경을 요구하여야 한다.

한편 심사항목 중 “시공능력”부문의 “당해 공사의 현장투입기술자 경력”과 “기술능력” 부문의 “당해 공사의 현장투입기술자 자격”은 각 배점 10점으로 투입기술자의 경력과 등급에 따라 점수를 부여한다.

[표 20] 하도급업체 투입기술자 경력 및 자격 보유 현황 심사 기준

심사항목		세부심사항목	심사기준	배점
시공능력	□ 인력 및 장비	□ 당해 공사의 현장투입 기술자 경력 (기능공 제외)	☐ 해당분야 경력자 보유현황 - 경력 5년 이상 : 0.5 - 경력 3년 이상 : 0.4 - 경력 1년 이상 : 0.2 * 득점 = $\sum [(배점/해당분야수) \times \text{해당분야 경력자수} \times \text{계수}]$	10
		□ 당해 공사의 현장투입 기술자 자격 (기능공 제외)	☐ 해당분야 기술자 보유현황 - 고급 기술자 : 0.5 - 중급 기술자 : 0.3 - 초급 기술자 : 0.1 * 득점 = $\sum [(배점/해당분야 수) \times \text{해당분야 기술자 수} \times \text{계수}]$	

자료 : 구미건설공사 하도급관리 지침서의 서식5. 하도급 승인 심사표(승인대상공사) 내용 발췌

이에 따라 당해 공사 현장에 실제 투입 예정인력 현황을 확인하고, 해당 기술자의 경력증명서를 통해 기술자 등급과 경력을 확인하여 적정한 점수를 부여하여야 한다.

또한 하도급 적정성을 심사한 결과 기준점수가 미달하여 부적격일 때는 하도급 예정자 변경을 요구하거나, 계약 내용을 보완할 수 있도록 하여 적극적인 업체에 하도급 승인이 이루어지도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ★★★★★실 ▲▲▲▲부 및 ●●부가 시행한 ‘건설사무소 신축공사’ 등 3건의 하도급 승인 심사 서류를 점검한 결과, 투입기술자 관련 심사 서류상의 경력과 등급에 따른 인원 수에 부합하지 않는 점수를 부여한 것으로 확인되었다.

그리고 해당 투입기술자 심사 항목의 점수를 적정하게 부여할 경우 [표 21]과 같이 총점이 70점 미만으로 하도급 부적격인데도 서류 보완 등의 조치 없이 하도급 승인하였다.

[표 21] 하도급업체 투입기술자 경력 및 자격 보유 현황 심사 현황

담당부서	하도급 계약명	하도급업체	투입기술자 경력·자격	오 점수			적정 점수		
				경력	자격	총점	경력	자격	총점
△△) ●●부	건설사무소 신축공사	●●●●●●●●	초급 3년·1명	10	10	75.2	4	1	63.5
△△) ●●부	가설방음벽 공사	◆◆◆◆◆	특급 5년·1명	10	10	80	5	5	68.2
△△)▲▲ ▲▲부	보조보일러 전기계장 설치공사	◇◇◇◇◇	고급 5년·1명 중급 3년·1명	10	10	72	9	8	68.8

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 건설공사 일부분에 있어 공사 품질을 확보하기 위하여 전문공사업체를 통해 하도급을 시행하면서 오히려 경험과 자격이 부족한 기술자의 투입으로 시공 품질을 확보하지 못할 우려를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무담당자는 하도급 승인 심사를 미흡하였다는 감사 의견에 이견은 없으며, 기준점수에 미달한 하도급사에 대하여 서류 보완을 요청하도록 하여 재심사 하겠으며, 재심사 결과 부족한 부분은 기술인력 보충 등을 통해 적정한 현장 시공 관리가 이루어지도록 하겠다고 답변하였다. 또한 향후 하도급 심사 시 관련 기준에 따라 업무처리를 철저히 하도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 하도급 승인 업무처리가 미흡하여 기준점수에 미달하는데도 적격 처리한 계약 건에 대해 재심사 및 계약 내용에 대한 보완 조치를 하시고, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)